

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6345/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี  
นาย ประกิจ สุ่มมาศ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 277 วรรคสอง, มาตรา 279 วรรคสอง

การที่อัยการพิเศษของจำเลยเข้าไปในอัยการพิเศษของผู้เสียหายประมาณ 1 นิ้ว  
ถือว่ากระทำชำเราสำเร็จแล้ว มิใช่เพียงพยายามกระทำชำเราหรือกระทำอนาจาร  
เท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 279

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
277, 279

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 279 วรรคสอง ยกฟ้องสำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
277

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้เสียหายอายุ 10 ปีเศษ น่าเชื่อว่าพอจะทราบสิ่งใดเป็นนิ้วมือและสิ่งใดเป็นอวัยวะเพศชาย ประกอบกับผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ว่ามีน้ำอสุจิที่ปากมดลูกและให้ความเห็นว่าน่าจะผ่านการร่วมประเวณีมาแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายประพฤติดำส่อนทางเพศหรือเคยร่วมประเวณีมาก่อนเกิดเหตุเมื่อฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นศาล ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องโดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยเข้าใจคำฟ้องผิดแต่อย่างใด แม้จะไม่พบรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายไม่มีเลือดออกช่องคลอดและปากมดลูกปกติไม่มีการฉีกขาด แต่ก็ฟังได้ตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่าอวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายประมาณ 1 นิ้ว ถือว่าเป็นความผิดฐานกระทำชำเราสำเร็จแล้ว มิใช่เพียงพยายามกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารผู้เสียหาย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง อีกบทหนึ่ง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ